

Bount.ing S.L.

Condiciones Generales de Uso

Versión en efecto desde el 02 de febrero 2025

Estos Términos y Condiciones de Uso (en adelante, los "Términos") rigen el acceso y uso de la plataforma **Bount.ing** (en adelante, la "Plataforma"), operada por **Bount.ing S.L.**, sociedad limitada con domicilio en **Calle Lepant, n.270, 08039, Barcelona**, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con NIF **B19779453**.

1. Definiciones

A los efectos de estos Términos, los siguientes términos tendrán el significado indicado a continuación:

- **Plataforma:** El sitio web y los servicios ofrecidos por Bount.ing, que permiten la publicación, financiación y resolución de problemas en repositorios de código abierto a través de recompensas económicas.
- **Usuario:** Cualquier persona física o jurídica que se registre en la Plataforma, incluyendo tanto **Patrocinadores** como **Solucionadores**.
- **Patrocinador:** Usuario que financia la resolución de una Issue en GitHub mediante una recompensa económica.
- **Solucionador:** Usuario que resuelve una Issue en GitHub a cambio de la recompensa ofrecida.
- **Issue:** Problema o tarea publicada en un repositorio de código abierto en GitHub, a la cual un Patrocinador puede asignar una recompensa.
- **Bounty:** La recompensa económica ofrecida por un Patrocinador para incentivar la resolución de una Issue.
- **Pago:** Transferencia de dinero realizada a través de Stripe, que gestiona los pagos entre los Usuarios y la Plataforma.
- **Cuenta:** El perfil registrado de un Usuario en la Plataforma, que permite la gestión de sus transacciones y actividades.

2. Registro y Uso de la Plataforma

2.1 Requisitos de Registro

Para utilizar la Plataforma, los Usuarios deben:

- Tener al menos **18 años** o la mayoría de edad legal en su país de residencia.
- Crear una **Cuenta** proporcionando información veraz y actualizada.
- Aceptar estos Términos y la **Política de Privacidad** de Bount.ing.
- Si actúan en nombre de una empresa, garantizar que tienen autoridad para aceptar estos Términos en su nombre.

Bount.ing se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para verificar la identidad de los Usuarios y cumplir con las normativas vigentes.

2.2 Responsabilidad de la Cuenta

Cada Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña. Todas las actividades realizadas desde su cuenta serán consideradas como efectuadas por el propio Usuario.

En caso de acceso no autorizado o sospecha de actividad fraudulenta, el Usuario deberá notificarlo de inmediato a Bount.ing.

2.3 Uso Permitido

Los Usuarios se comprometen a:

- Utilizar la Plataforma conforme a la legislación aplicable y estos Términos.
- No realizar prácticas fraudulentas, engañosas o ilegales.
- No publicar contenido ofensivo, difamatorio o que infrinja derechos de terceros.
- No intentar eludir la Plataforma para evitar comisiones o pagos.

El incumplimiento de estas normas podrá derivar en la suspensión o cancelación de la cuenta del Usuario, sin perjuicio de otras acciones legales.

3. Funcionamiento de la Plataforma

3.1 Publicación y Patrocinio de Issues

- Los **Patrocinadores** pueden seleccionar una Issue en GitHub y ofrecer una recompensa (**Bounty**) a través de la Plataforma.
- La cantidad del Bounty la define el Patrocinador y se transfiere a Bount.ing a través de Stripe en el momento de la publicación.
- El Patrocinador no puede retirar ni modificar la recompensa una vez que la Issue ha sido patrocinada, salvo en los casos previstos en estos Términos.

3.2 Resolución de Issues y Pago de Recompensas

- Los **Solucionadores** pueden trabajar en cualquier Issue patrocinada y enviar una solución a través de GitHub.
- Una vez que el mantenedor del repositorio acepta la solución y cierra la Issue en GitHub, la Plataforma valida la resolución y procesa el pago al Solucionador.
- El pago al Solucionador se realiza a través de Stripe, descontando la comisión de la Plataforma.

3.3 Disputas sobre la Resolución de una Issue

- Si hay un conflicto sobre la aceptación de una solución, Bount.ing actuará como mediador e intentará alcanzar un acuerdo entre las partes.
- Bount.ing no retiene los fondos del Bounty, por lo que no se realizará ninguna devolución ni redistribución de pagos.

- La decisión de Bount.ing en la mediación será final y vinculante para las partes.

4. Condiciones Económicas y Pagos

4.1 Tarifas y Comisiones

- Bount.ing cobra una comisión sobre cada Bounty completado, la cual es pagada por el Patrocinador al momento de publicar el Bounty.
- La comisión exacta dependerá de la política de tarifas vigente y se mostrará antes de que un Usuario acepte una transacción.
- Los Patrocinadores no pagan comisiones adicionales al crear un Bounty, salvo que se indique lo contrario en una oferta específica.

4.2 Procesamiento de Pagos

- Todos los pagos en la Plataforma se gestionan a través de Stripe, nuestro proveedor de pagos.
- Los fondos de los Bounties no son retenidos por Bount.ing en ningún momento.
- El Patrocinador paga el monto completo del Bounty en el momento de la publicación, incluyendo la comisión de Bount.ing.
- El pago al Solucionador se procesa automáticamente una vez que la Issue es resuelta y la solución es aceptada, descontando solo la comisión correspondiente.

4.3 Moneda y Conversión

- Todas las transacciones en la Plataforma se realizan en EUR (€), salvo que se indique lo contrario.
- Si el Usuario utiliza una moneda diferente, Stripe aplicará su tipo de cambio y tarifas correspondientes.

4.4 Impuestos y Responsabilidad Fiscal

- Los Solucionadores son responsables de declarar y pagar cualquier impuesto aplicable sobre los ingresos recibidos a través de Bount.ing.
- Bount.ing no retiene impuestos, salvo que la legislación vigente lo requiera.
- Los Usuarios aceptan proporcionar cualquier información fiscal necesaria para cumplir con las regulaciones aplicables.

4.5 Reembolsos y Cancelaciones

- Un Patrocinador puede solicitar la cancelación de un Bounty antes de que un Solucionador haya enviado una solución.
- Si la Issue es resuelta, el pago es definitivo y no podrá ser reembolsado.
- En ningún caso Bount.ing puede decidir reembolsos, ya que la plataforma no retiene fondos.
- Cualquier reembolso o cancelación dependerá de las políticas del Patrocinador y será gestionado a través de Stripe.

5. Derechos y Obligaciones de los Usuarios

5.1 Obligaciones de los Patrocinadores

Los Patrocinadores aceptan y garantizan que:

- Tienen los fondos suficientes para financiar los Bounties que publican.
- No pueden retirar o modificar un Bounty una vez publicado, salvo en los casos previstos en estos Términos.
- No pueden exigir cambios adicionales en una solución aceptada si ya ha sido validada en GitHub.
- Son responsables de cumplir con cualquier obligación legal o fiscal derivada de sus pagos en la Plataforma.

5.2 Obligaciones de los Solucionadores

Los Solucionadores aceptan y garantizan que:

- Son responsables de la calidad y funcionalidad de su código antes de enviarlo a GitHub.
- No pueden reclamar pagos si la solución es rechazada justificadamente por el mantenedor del repositorio.
- Son responsables de declarar los ingresos obtenidos en la Plataforma ante las autoridades fiscales correspondientes.
- No pueden utilizar contenido protegido por derechos de terceros sin la debida autorización.

5.3 Propiedad Intelectual y Licencias

- Al resolver una Issue, el Solucionador acepta que su código se integrará en un repositorio de código abierto sujeto a la licencia del proyecto en GitHub.
- El Solucionador no podrá reclamar derechos exclusivos sobre su solución una vez integrada en el repositorio.
- Bount.ing no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el código desarrollado por los Solucionadores.

5.4 Uso Prohibido de la Plataforma

Los Usuarios no pueden:

- Publicar Bounties con contenido ilegal, engañoso o fraudulento.
- Intentar evitar el pago de comisiones utilizando métodos externos a la Plataforma.
- Usar múltiples cuentas para manipular el sistema de pagos o validaciones.
- Realizar cualquier acción que afecte la integridad y el buen funcionamiento de Bount.ing.

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en la suspensión o cancelación de la cuenta del Usuario, sin perjuicio de otras acciones legales.

6. Responsabilidad y Limitación de Garantías

6.1 Responsabilidad de Bount.ing

Bount.ing actúa únicamente como intermediario entre los **Patrocinadores** y **Solucionadores**, proporcionando una plataforma para la publicación y resolución de Issues en GitHub. En consecuencia:

- **No garantiza** que una Issue será resuelta ni que la solución proporcionada cumplirá con las expectativas del Patrocinador.
- **No es responsable** de disputas entre Usuarios ni de la calidad del código entregado.
- **No ofrece reembolsos automáticos**, salvo en casos excepcionales evaluados a discreción de Bount.ing.
- **No se hace responsable** de problemas técnicos en GitHub que impidan la validación de soluciones.

6.2 Exclusión de Garantías

La Plataforma se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad", sin garantías expresas o implícitas, incluidas, pero no limitadas a:

- Garantías de idoneidad para un propósito particular.
- Garantías de disponibilidad continua o libre de errores.
- Garantías sobre la seguridad de las transacciones fuera del sistema de pago de Stripe.

6.3 Responsabilidad de los Usuarios

Cada Usuario es **plenamente responsable** de sus acciones dentro de la Plataforma.

- **Los Patrocinadores** son responsables de asegurarse de que las Issues que patrocinan están correctamente descritas y son viables.
- **Los Solucionadores** son responsables de la calidad del código entregado y de cualquier posible infracción de derechos de terceros.

6.4 Limitación de Responsabilidad

En la medida permitida por la ley, Bount.ing no será responsable de:

- Pérdidas indirectas, incidentales o consecuentes derivadas del uso de la Plataforma.
- Daños causados por fallos técnicos o interrupciones del servicio.
- Cualquier reclamación relacionada con la gestión de pagos por parte de Stripe.

La responsabilidad total de Bount.ing ante cualquier Usuario, en cualquier circunstancia, no excederá el monto total de las comisiones pagadas por dicho Usuario en los seis meses anteriores al incidente.

7. Resolución de Disputas

7.1 Disputas entre Usuarios

Si surge un desacuerdo entre un **Patrocinador** y un **Solucionador**, ambas partes deben intentar resolverlo directamente a través de GitHub o la mensajería de la Plataforma.

Si no llegan a un acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar la mediación de Bount.ing.

7.2 Mediación por Bount.ing

- Bount.ing puede actuar como mediador en disputas sobre la correcta ejecución de un Bounty.
- La mediación se basará en la evidencia disponible, como conversaciones, código enviado y el estado de la Issue en GitHub.
- Bount.ing no retiene los fondos ni puede emitir reembolsos, pero puede proporcionar recomendaciones a las partes sobre posibles soluciones.

7.3 Limitación de Responsabilidad en Disputas

- Los pagos entre Patrocinadores y Solucionadores son procesados directamente a través de **Stripe**, y cualquier disputa sobre reembolsos deberá resolverse directamente con ellos.
- Bount.ing no interviene en la devolución de fondos ni en la redistribución de pagos, ya que solo cobra una comisión del pago procesado.

7.4 Jurisdicción y Ley Aplicable

- Cualquier disputa no resuelta a través de mediación se someterá a los tribunales competentes de **Barcelona, España**.
- Estos Términos se rigen por la legislación española, sin perjuicio de normas imperativas de protección al consumidor aplicables en otros países.

8. Seguridad y Buen Uso de la Plataforma

8.1 Comportamiento Aceptable

Todos los Usuarios se comprometen a:

- Utilizar la Plataforma de forma honesta y transparente.
- No participar en prácticas de fraude, abuso o manipulación del sistema.
- Respetar los derechos de propiedad intelectual y la licencia de cada proyecto en GitHub.
- No utilizar la Plataforma para actividades ilegales o que violen derechos de terceros.

8.2 Actividades Prohibidas

Se prohíbe estrictamente:

- Crear Bounties con objetivos fraudulentos o imposibles de cumplir.
- Enviar soluciones con código malicioso o que contengan vulnerabilidades de seguridad intencionadas.
- Realizar transacciones fuera de la Plataforma para evitar comisiones.
- Usar múltiples cuentas para manipular el sistema de pagos o validaciones.
- Extraer o utilizar información de la Plataforma sin autorización.

8.3 Sanciones en Caso de Incumplimiento

Si un Usuario incumple estas normas, Bount.ing podrá:

- Suspender o cancelar su cuenta.
- Informar a GitHub u otras plataformas relevantes sobre actividades sospechosas.
- Denunciar la actividad ante las autoridades competentes si fuera necesario.

8.4 Reporte de Abusos y Problemas de Seguridad

- Si un Usuario detecta un problema de seguridad o abuso en la Plataforma, debe reportarlo a Bount.ing a través del canal de contacto oficial.
- Bount.ing se reserva el derecho de tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de la Plataforma y sus Usuarios.

9. Protección de Datos y Privacidad

9.1 Recopilación y Uso de Datos Personales

Al registrarse en la Plataforma, los Usuarios aceptan que Bount.ing recopile y procese sus datos personales con los siguientes fines:

- Gestionar su cuenta y operaciones dentro de la Plataforma.
- Facilitar la comunicación entre Patrocinadores y Solucionadores.
- Cumplir con obligaciones legales y fiscales.
- Mejorar la experiencia del usuario y la seguridad de la Plataforma.

Los datos personales de los Usuarios se almacenarán durante el tiempo necesario para cumplir con los fines mencionados y conforme a las obligaciones legales. Una vez cumplidos esos fines, los datos serán eliminados de forma segura, a menos que se requiera su retención por razones legales o fiscales.

9.2 Compartición de Datos con Terceros

Bount.ing solo comparte datos con terceros cuando es estrictamente necesario para el funcionamiento del servicio, incluyendo:

- **Stripe:** para el procesamiento de pagos.
- **Autoridades legales:** en caso de requerimientos legales o cumplimiento normativo.

Los datos personales no serán vendidos ni utilizados para publicidad sin el consentimiento expreso del Usuario.

9.3 Derechos de los Usuarios sobre sus Datos

De acuerdo con el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**, los Usuarios tienen derecho a:

- Acceder a sus datos personales.
- Solicitar la corrección o eliminación de sus datos.
- Limitar u oponerse al procesamiento de sus datos.

- Portar sus datos a otro servicio.

Para ejercer estos derechos, los Usuarios pueden contactar a Bount.ing a través del correo support@bount.ing. Si el Usuario lo desea, también puede solicitar más detalles sobre cómo se procesan sus datos, así como la información de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos (DPO).

9.4 Seguridad de los Datos

Bount.ing implementa medidas técnicas y organizativas para proteger los datos de los Usuarios contra accesos no autorizados, pérdida o alteración.

10. Propiedad Intelectual

10.1 Propiedad del Contenido en la Plataforma

- Bount.ing es titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre la Plataforma, incluyendo su diseño, código, marca y contenido original.
- Los Usuarios no adquieren ningún derecho sobre la Plataforma, salvo el derecho de uso conforme a estos Términos.

10.2 Propiedad del Código en las Issues

- Los **Solucionadores** conservan la autoría de su código, pero aceptan que este se integrará en un repositorio de código abierto con la licencia establecida por el mantenedor del proyecto en GitHub.
- Al enviar una solución a una Issue, el Solucionador concede al mantenedor del repositorio y a la comunidad el derecho a utilizar, modificar y distribuir su código bajo los términos de la licencia del proyecto.

10.3 Uso de la Marca Bount.ing

- La marca, logo y nombre de Bount.ing no pueden ser utilizados sin autorización previa.
- Los Usuarios pueden mencionar a Bount.ing en proyectos o publicaciones, siempre que no sugieran afiliación oficial sin permiso.

11. Modificaciones y Terminación del Servicio

11.1 Modificación de los Términos

- Bount.ing se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento.
- Cualquier cambio significativo será notificado a los Usuarios con al menos **15 días de antelación** antes de su entrada en vigor.
- El uso continuado de la Plataforma después de la modificación de los Términos implicará la aceptación de los mismos.

11.2 Suspensión o Terminación de Cuentas

Bount.ing podrá suspender o cancelar la cuenta de un Usuario en los siguientes casos:

- Incumplimiento de estos Términos.
- Uso fraudulento o indebido de la Plataforma.
- Actividad que represente un riesgo de seguridad o legal.

El Usuario podrá solicitar la cancelación de su cuenta en cualquier momento, pero seguirá siendo responsable de cualquier transacción pendiente en la Plataforma.

11.3 Cierre o Modificación de la Plataforma

- Bount.ing se reserva el derecho de modificar, suspender o cerrar la Plataforma total o parcialmente en cualquier momento.
- En caso de cierre definitivo, los Usuarios serán notificados con **30 días de antelación** y se gestionarán las transacciones en curso según los Términos vigentes.

12. Disposiciones Finales

12.1 Acuerdo Completo

Estos Términos constituyen el acuerdo íntegro entre el Usuario y Bount.ing, reemplazando cualquier acuerdo previo, ya sea verbal o escrito, relacionado con el uso de la Plataforma.

12.2 Divisibilidad

Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida o inaplicable, las demás disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables en la máxima medida permitida por la ley.

12.3 No Renuncia

El hecho de que Bount.ing no ejerza un derecho o no haga cumplir una disposición de estos Términos en un momento determinado no constituirá una renuncia a dicho derecho en el futuro.

12.4 Fuerza Mayor

Bount.ing no será responsable por retrasos o fallos en el cumplimiento de sus obligaciones cuando estos sean causados por circunstancias fuera de su control razonable, como desastres naturales, fallos en redes de terceros, cambios regulatorios o ataques cibernéticos.

12.5 Legislación y Jurisdicción Aplicable

- Estos Términos se rigen por la legislación española.
- Cualquier disputa derivada de su interpretación o aplicación se someterá a los tribunales competentes de **Barcelona, España**, salvo que la ley disponga otra jurisdicción obligatoria para el Usuario.